

**Azərbaycan Respublikasının
notariat ofislərinə**

Məlum olduğu kimi, "Notariat haqqında" Qanunun 36-cı maddəsinə əsasən notariusların və notariat hərəkətləri aparan digər vəzifəli şəxslərin notariat hərəkətlərinin aparılması və bununla əlaqədar xidmətlərin göstərilməsi üçün lazım olan məlumat və sənədləri idarələrdən, müəssisələrdən və təşkilatlardan tələb etmək, elektron informasiya sistemləri vasitəsi ilə real vaxt rejimində əldə etmək, habelə "Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında" Qanuna uyğun olaraq, daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinin, eləcə də dövlət torpaq kadastrı və Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş fiziki şəxslərin sadələşdirilmiş verginin tutulması üçün yaşayış və qeyri-yasayış sahələrinin və torpağın yerləşdiyi ərazi üzrə zona məlumatlarını real vaxt rejimində əldə etmək hüququ vardır. Notarius və ya qanunla müəyyən edilmiş hallarda bu cür notarial hərəkəti etməyə hüququ çatan digər vəzifəli şəxslər tərəfindən elektron informasiya sistemləri vasitəsi ilə əldə edilmiş məlumat və ya sənədlərin surəti kağız daşıyıcıya keçirilərək bu Qanunun 31-1-ci maddəsi nəzərə alınmaqla təsdiq edilməlidir.

Notariat hərəkətlərinin aparılması və bununla əlaqədar xidmətlərin göstərilməsi üçün tələb olunan sənəd və (və ya) məlumatın Elektron Hökumət İnformasiya Sistemi vasitəsilə əldə olunması mümkün olduqda, həmin sənədlər və ya məlumatlar ərizəçidən tələb edilmir. Belə sənədlərin və ya məlumatların Elektron Hökumət İnformasiya Sistemi vasitəsilə əldə edilməsi mümkün olmadığı hallarda onların təqdim edilməsi ərizəçinin razılığı ilə sorğu əsasında müvafiq dövlət orqanından (*qurumundan*) tələb olunur və ya ərizəçi tərəfindən təmin edilir.

Müvafiq məlumat və sənədlər notariusun və ya notariat hərəkəti aparan digər vəzifəli şəxsin göstərdiyi müddətdə təqdim edilməlidir. Bu müddət bir aydan artıq ola bilməz.

Bildiririk ki, təcrübədə adıçəkilən Qanunun yuxarıda qeyd olunan tələblərinə zidd olaraq şəxsiyyət vəsiqələrinin, nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyat şəhadətnamələrinin, etibarnamələrin, razılıq ərizələrin və s. sənədlərin əslə vətəndaşlar tərəfindən təqdim edilmədikdə notariat hərəkətlərinin aparılmasından imtina olunur. Bu da vətəndaşların haqlı narazılıqlarına səbəb olur.

"Notariusun etik davranış kodeksi"nin 1.3-cü bəndinə əsasən qeyd olunur ki, notarius obyektiv və qərəzsiz məsləhətlər verməklə, habelə sənədlərin tərtib və təsdiq edilməsi yolu ilə, fiziki və hüquqi şəxslərin keyfiyyətli hüquqi yardım almasına, notariat orqanlarının nüfuzunun, notariat fəaliyyətinin səmərəliliyinin, cəmiyyətdə qanunların aliliyinə inam hissəsinin artırılmasına, habelə insan hüquq və azadlıqlarının təmin edildiyi hüquqi dövlətin möhkəmləndirilməsinə yardım edir.

Göstərilənləri nəzərə alaraq qeyd edilən Qanunun tələblərinə ciddi riayət edilməsi tövsiyə olunur.

Məsələ nəzarətdə saxlanılır.

**Notariat, qeydiyyat və reyestr
baş idarəsinin rəisi**

Elşad Məmmədli

Qurumun adı: Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi

İmzalanma tarixi: 25.08.2025

Sənədin nömrəsi: 3-16/1-4-26808/2025

İmzalayan şəxs(lər): ELŞAD MƏMMƏDLİ ELDAR OĞLU - Rəis

[Həqiqiliyin yoxlaması linki](#)

Qeyd: "Elektron imza və elektron sənəd haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununun 3-cü maddəsinə əsasən elektron imza əl imzası ilə bərabər hüquqi qüvvəyə malikdir. Elektron imza şəxsin kağız daşıyıcısı üzərindəki möhürle təsdiq edilmiş əl imzasına bərabər tutulur.

